



PUTUSAN

Nomor 4855 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUDIELI HAREFA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lk. I, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. **LAMRIA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lk. I, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik Kota Sibolga;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n:

1. **UNEDO MARTIN LUMBAN TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Merpati Lk. II, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. **LAMTIUR ROMANI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Notes, Gang Johor, Nomor 69K, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

MEGAWATI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 19 A, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Penggugat sebagai Pembeli dan Para Tergugat sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing;
3. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik;
4. Menyatakan dalam hukum pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I yaitu sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara angsuran pada tanggal 23 November 2021, 15 Juni 2022 dan 9 September 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Penggugat sebagai Pembeli dan Para Tergugat sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ngulur waktu dengan tidak mau menerima sisa pembayaran harga tanah dari Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh serta memenuhi isi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Penggugat sebagai Pembeli dan Para Tergugat sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing yaitu menerima sisa harga pembelian tanah dari Para Penggugat sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah objek perkara sehingga Para Penggugat dapat memiliki dan menguasai secara penuh tanah objek perkara;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 22 April 2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Penggugat sebagai Pembeli dan Para Tergugat sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 295/PDT/2025/PT MDN tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 15/Kas.Akta/2025/PN Sbg *juncto* Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Sbg *juncto* Nomor 295/PDT/2025/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 295/PDT/2025/PT MDN, tanggal 19 Juni 2025 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Pemohon sebagai Pembeli dan Para Termohon sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing;
3. Menyatakan dalam hukum Para Pemohon adalah pembeli beriktikad baik;
4. Menyatakan dalam hukum pembayaran yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada Termohon I yaitu sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara angsuran pada tanggal 23 November 2021, 15 Juni 2022 dan 9 September 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum Termohon I dan Termohon II telah melakukan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Pemohon sebagai Pembeli dan Para Termohon sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing yaitu Termohon I dan Termohon II mengulur-ngulur waktu dengan menaikkan harga dari perjanjian yang telah disepakati dan tidak mau menerima sisa pembayaran harga tanah dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk taat dan patuh serta memenuhi isi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 antara Para Pemohon sebagai Pembeli dan Para Termohon sebagai Penjual terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing yaitu menerima sisa harga pembelian tanah dari Para Pemohon sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah objek perkara sehingga Para Pemohon dapat memiliki dan menguasai secara penuh tanah objek perkara;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil Para Pemohon sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Termohon I dan Termohon II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Termohon I dan Termohon II menanggung renteng untuk uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 18 (delapan belas) meter Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 dan Surat Ukur Nomor 25/Sarudik/2009 tanggal 22 Juli 2009 atas nama Insinyur Unedo Martin Lumban Tobing;
10. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 28 Juli 2025 dan 29 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 15 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 28 Juli 2025 dan 29 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah ditelaah secara saksama alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, dikaitkan dan diperbandingkan antara alat bukti yang satu dan yang lainnya, berdasarkan bukti P.1.2-3 yang sesuai dengan bukti T.I.II-2 berupa fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 24 November 2021 diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi perjanjian dan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli terhadap tanah objek perkara di Kantor Turut Tergugat I yang berprofesi sebagai Notaris di Sibolga (*vide* bukti P.1.2-3/T.I.II-2)

Bahwa pada Pasal 2 ditentukan cara pembayaran atas tanah objek perkara dilakukan secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan Penggugat I kepada Tergugat I pada saat perjanjian tersebut ditandatangani yang mana surat perjanjian tersebut berlaku sebagai kuitansi yang sah, kedua sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I pada saat pemecahan sertifikat telah selesai, ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat I pada awal bulan Juni 2022, keempat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan Penggugat I kepada Tergugat I pada awal bulan November tahun 2022. Namun demikian

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut;

Bahwa oleh karena persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka kedua belah pihak yang melakukan persetujuan wajib mentaati isi dari persetujuan tersebut dengan baik, namun ternyata Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi YUDI ELI HAREFA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUDI ELI HAREFA, 2. LAMRIA PAKPAHAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4855 K/Pdt/2025